FORMAZIONE IA · PARTE COMPLIANCE

DS e docenti

Quattro strati, undici domande

Che cosa intendiamo davvero quando diciamo «IA a scuola», e che cosa chiedersi *prima* di scegliere uno strumento.

Reg. UE 2024/1689 (AI Act) Reg. UE 2016/679 (GDPR) L. 132/2025 Linee guida MIM, DM 166/2025

IL MALINTESO 01

«IA a scuola»: di che cosa stiamo parlando?

Lo strumento ufficiale

Quello che la scuola ha scelto, contrattualizzato e acceso.

Il Gemini d'istituto

Quello che tutti usano ogni giorno con l'account della scuola.

Il ChatGPT personale

Quello che il docente apre la sera per preparare la lezione.

Tutti e tre. E finché li teniamo separati nella testa, non riusciamo a governarne nessuno.

IL CRITERIO 02

Conta l'uso, non chi ha fornito l'account

AI ACT

Deployer è chi usa un sistema di IA *«sotto la propria autorità»*. L'unica esclusione è l'attività **personale non professionale**: preparare una verifica non lo è.

`art. 3(4) e cons. 13, Reg. UE 2024/1689`

GDPR

Il titolare dei dati di studenti e personale è **la scuola**, qualunque strumento il dipendente abbia aperto: i dipendenti trattano quei dati come persone autorizzate, sotto la responsabilità del titolare.

`artt. 4(7), 29 GDPR · art. 2-quaterdecies Codice privacy`

Da qui nasce la mappa: quattro strati di IA, già tutti presenti in ogni scuola.

I quattro strati

01 **IA già dentro strumenti contrattualizzati**
Registro elettronico, Workspace/Gemini, Copilot, filtri di rete, antispam

QUASI MAI CENSITA

02 **IA fornita ufficialmente dalla scuola**
Account d'istituto, nomina a responsabile ex art. 28, niente addestramento sui dati

L'UNICO GOVERNATO

03 **Account personali usati per lavoro**
Il docente che usa il proprio ChatGPT, Copilot, Claude per compiti d'ufficio

RESPONSABILITÀ SENZA CONTROLLO

04 **IA usata dagli studenti**
Per i compiti, per studiare, per aggirare i compiti

PERIMETRO EDUCATIVO

La scuola risponde di tutti e quattro, ma ne ha acceso consapevolmente al massimo uno.

STRATO 01

L'IA che è già dentro, e che nessuno ha scelto

DOV'È

Nel registro elettronico, nella suite, nei filtri di navigazione, negli antispam. Spesso **accesa dal fornitore con un aggiornamento**, senza che la scuola decida nulla.

PERCHÉ PESA

È l'unico strato in cui l'IA tocca *già oggi* i dati di tutti gli studenti, e non compare in nessun registro dei trattamenti.

CHE COSA FARE

Farlo emergere: chiedere per iscritto a ogni fornitore quali funzioni di IA sono attive, su quali dati, con quale base contrattuale. Aggiornare registro e informative di conseguenza.

> Lo strato invisibile è quello che si scopre il giorno del reclamo.

STRATO 02

L'IA fornita dalla scuola: l'unico strato governabile

CHE COSA LO DEFINISCE

Un **atto del dirigente** che decide, un contratto con nomina a responsabile del trattamento, l'esclusione dell'addestramento sui dati, una console che la scuola controlla.

art. 28 GDPR · art. 26 AI Act

LO STATO REALE

In quasi tutte le scuole è lo strato **più piccolo**: uno o due strumenti, spesso accesi da un amministratore in buona fede senza un atto che li autorizzi.

L'OBIETTIVO DI TUTTO IL LAVORO

Far crescere questo strato fino a coprire i casi d'uso reali del personale. Non per burocrazia: perché è l'unico posto in cui il docente è *protetto* mentre lavora.

> Se non offri un'alternativa buona, non stai vietando: stai delegando la scelta a ciascuno.

STRATO 03

Shadow AI: responsabilità senza controllo

CHE COS'È

Account personali usati per compiti professionali. Nessun contratto, nessuna istruzione, nessun log. È lo strato **più grande del 2026** e cresce da solo.

PERCHÉ È IL PEGGIORE DEI MONDI

La scuola non ha scelto lo strumento, non lo può spegnere, non sa quali dati ci siano finiti. Se ci sono dati di studenti, ne risponde comunque.

CHE COSA FARE

Non una circolare che vieta. Tre cose: dire quali strumenti si possono usare, dire come (niente dati personali nei prompt), dare un canale per chiedere prima di usarne uno nuovo.

> La shadow AI non si combatte: si fa migrare.

«Il ChatGPT personale è IA della scuola?» Dipende dal piano

PIANO CONTRATTUALE

No.

Nessun contratto, nessuna nomina a responsabile, nessun controllo: non è uno strumento della scuola e non lo diventa per prassi.

PIANO GDPR

Sì, se ci entrano dati.

Il trattamento è imputato alla scuola: il dipendente agisce come persona autorizzata. Se nel prompt non ci sono dati personali, il GDPR non è toccato.

`art. 2-quaterdecies Cod. privacy · CGUE C-807/21`

PIANO AI ACT

Questione aperta.

L'esenzione «personale non professionale» non si applica; chi sia il deployer (docente o scuola) non è risolto. Motivo in più per non restare lì.

In aula la frase è una sola: *«Il tuo ChatGPT non è uno strumento della scuola: ma quello che ci metti dentro sì.»*

Gli studenti: fuori dal perimetro deployer, dentro quello educativo

QUANDO USANO ACCOUNT PROPRI

La scuola non è deployer: è **educatore**. Qui non servono nomine e valutazioni d'impatto, servono regole d'uso, patto di corresponsabilità, criteri di valutazione che reggano.

QUANDO USANO L'ACCOUNT D'ISTITUTO

Cambia tutto: minori, trattamento della scuola, informativa dedicata, età, valutazione d'impatto, configurazioni restrittive.

`art. 35 GDPR · art. 4 L. 132/2025 (consenso dei genitori sotto i 14 anni)`

LA DOMANDA CHE CONTA

Non «come li scopriamo», ma: che cosa stiamo valutando, se il prodotto finale si può generare in tre secondi?

> Una regola che nessuno può verificare non è una regola: è un alibi.

> «IA a scuola» è qualsiasi sistema di IA usato dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni, o dagli studenti nelle attività scolastiche, **indipendentemente da chi ha fornito l'account.**

FAR EMERGERE

Lo strato 01: censire l'IA già presente negli strumenti che la scuola paga o usa.

FAR MIGRARE

Lo strato 03 dentro il 02: dare strumenti ufficiali per i casi d'uso che il personale ha davvero.

REGOLARE

Lo strato 04: regole d'uso per gli studenti e valutazione ripensata.

Adozione «sistemica» significa esattamente questo. Non «comprare un'IA per la scuola».

Il rischio sta nel caso d'uso, non nello strumento

LO STESSO STRUMENTO

Chiedere allo stesso assistente di riformulare una spiegazione sulla gravità, oppure di attribuire un voto a un tema: identica tecnologia, due mondi giuridici diversi.

CONSEGUENZA PRATICA

Non esistono strumenti «conformi» e strumenti «vietati». Esistono **usi** che stanno in corsia verde e usi che richiedono istruttoria. Per questo si parte dalle domande, non dal catalogo.

Corollario: diffidare di chi scrive «AI Act ready» sul proprio sito. La conformità non è del prodotto, è del vostro uso del prodotto.

Undici domande, tre destinatari

1 → 3

Classificano l'uso

Le sa fare ogni docente e ogni assistente amministrativo, in trenta secondi, prima di usare l'IA.

4 → 7

Riguardano il fornitore

Le fanno DS, DSGA e DPO. Se la risposta alla 4 è no, lo strumento resta confinato alla corsia verde.

8 → 11

Riguardano la scuola

Sono quelle che si saltano più spesso, e sono quelle che determinano la responsabilità in caso di contestazione.

Nessuna delle undici è «quale modello è più bravo».

Prima di usare l'IA

01 **Per fare cosa, esattamente?**

Non «per la didattica»: per correggere, per selezionare, per orientare, per sorvegliare un esame. Ammissione, valutazione degli apprendimenti, orientamento e proctoring sono **alto rischio**. `Allegato III, punto 3, AI Act`

02 **Che dati ci entrano?**

Tre soli scaglioni: nessun dato personale · dati comuni · dati di minori e categorie particolari (diagnosi, PEI, PDP, situazioni familiari). Il terzo scaglione cambia tutto. `artt. 5, 9, 35 GDPR`

03 **Chi decide alla fine?**

L'IA non vota, non sanziona, non fa graduatorie. Serve una persona che decida davvero, non che firmi. `Allegato III p. 3 lett. b) e art. 86 AI Act · DPR 122/2009 art. 1 c. 2 · art. 22 GDPR`

Tre domande, una riga di risposta ciascuna: è questo che va scritto nel registro dei casi d'uso.

Tre corsie

nessun dato personale

Verde: si può fare

Spiegazioni alternative, tracce di verifica, riformulazioni, griglie, bozze di circolari, traduzioni, brainstorming. Nessun atto aggiuntivo: istruzioni e buon senso.

dati minimizzati

Gialla: yes but…

Materiali personalizzati descritti **per profilo** («alunno di seconda con DSA») e non per persona. Richiede istruzioni scritte e formazione.

minori · decisioni

Rossa: solo se autorizzato

Dati identificativi di studenti, diagnosi, valutazione automatizzata, orientamento. Valutazione d'impatto, strumento contrattualizzato, informativa, sorveglianza umana.

La corsia verde copre gran parte del lavoro quotidiano: dirlo esplicitamente evita che tutto si fermi o che tutto avvenga di nascosto.

Quattro domande a chi ci vende lo strumento

04 **Accetta la nomina a responsabile del trattamento?**

È la domanda spartiacque. Se la risposta è no, lo strumento può vivere solo in corsia verde, senza un solo dato personale. art. 28 GDPR

05 **Dove vanno i dati, e per quanto tempo?**

Addestramento (da escludere per contratto), luogo di conservazione, trasferimenti fuori UE e su quale base, sub-responsabili, tempi di cancellazione. Capo V GDPR

06 **Il servizio cloud è qualificato ACN?**

Da verificare e documentare, anche quando la conclusione è «non necessario per questo uso».

07 **Lo controlliamo noi?**

Console di amministrazione, unità organizzative, log, possibilità di spegnere una funzione per una popolazione sola. Senza console non c'è governo.

Quattro domande da fare a noi stessi

08 **Chi ne risponde, per iscritto?**

Un referente con nome e cognome, il DPO nel flusso, la decisione del dirigente in un atto. «L'ha acceso l'animatore digitale» non è una governance.

09 **Le persone sanno usarlo?**

L'alfabetizzazione all'IA è un obbligo a carico del datore di lavoro, in vigore dal 2 febbraio 2025. Non è il corso facoltativo del venerdì. `art. 4 AI Act`

10 **Gli interessati lo sanno?**

Informativa che nomini lo strumento, comunicazione preventiva alle famiglie, trasparenza sull'interazione con un sistema di IA, canale per chiedere una revisione umana. `art. 13 GDPR · art. 50 AI Act`

11 **Che cosa succede se lo togliamo?**

Esportabilità dei materiali, continuità didattica, dipendenza da un fornitore unico. Vale per l'IA come per ogni piattaforma.

Da non chiedersi per primo

QUALE MODELLO È PIÙ BRAVO

Cambia ogni tre mesi. Le undici domande no.

QUANTO COSTA

Il costo si valuta dopo aver stabilito se quell'uso è ammissibile. Altrimenti si acquista un problema scontato.

COSA FANNO LE ALTRE SCUOLE

Copiare un regolamento non trasferisce la decisione che lo regge. La responsabilità resta di chi lo adotta.

> Le scuole che si bloccano non sono quelle che fanno troppe domande: sono quelle che le fanno tutte insieme, alla fine, quando qualcuno reclama.

Ogni domanda produce un documento

`1 → 3`
Scheda di valutazione dello strumento e registro dei casi d'uso

`2`
Se ci sono dati personali: valutazione d'impatto e registro dei trattamenti `artt. 30, 35 GDPR`

`1`
Se l'uso rientra nell'Allegato III: valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e sorveglianza umana `art. 27 AI Act`

`4 → 6`
Nomina a responsabile, clausole contrattuali, verifica della qualificazione del servizio

`7`
Registro delle configurazioni: che cosa è stato acceso, per chi, quando, perché

`8 → 11`
Atto del dirigente, istruzioni al personale, informativa, piano di formazione

Non si scrivono tutti insieme e non li scrive il docente: è la differenza tra un percorso di adozione e una pila di modelli.

Tre frasi

01 **L'IA a scuola c'è già, su quattro strati.**
La domanda non è «la introduciamo?», ma «quale strato stiamo governando?».

02 **Il rischio sta nel caso d'uso, non nello strumento.**
Prima di scegliere: per fare cosa, con quali dati, chi decide alla fine.

03 **Vietare senza offrire un'alternativa produce shadow AI.**
Far crescere lo strato ufficiale è la misura organizzativa più efficace che una scuola possa adottare.

Fonti: Reg. UE 2024/1689 · Reg. UE 2016/679 · D.lgs. 196/2003 · L. 132/2025 · Linee guida MIM, DM 166/2025